물품구입규정

[2014.01.01. 개정]
[2017.01.01. 개정]
[2018.06.11. 개정]
[2020.02.01. 개정]

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 연성대학교(이하"본 대학"이라 한다)에서 소요되는 물품을 적정하고 원활하게 구입하기 위하여 그 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(물품의 정의) 물품이라 함은 원자재, 기자재, 가공품, 비품, 소모품 및 인쇄물등 내.외자로 구입되는 것을 말한다.

제3조(구매계획) 해당부서는 물품구입요구서를 작성하여 총장의 승인을 받은 후 행정지원처에 구매의뢰한다.

제4조(구매담당부서) 본 대학에서 행하는 모든 물품구입은 행정지원처가 담당한다.

제 2 장 물품구입절차

제5조(구매의뢰) ① 해당부서에서는 물품구입요구서(별지제1호서식)를 작성하여 행정지원처에 구매를 의뢰한다. 단, 실험·실습소모품, 교육용비품 및 실험·실습 기자재는 교무처에서 학과의 구입요구 내용을 접수하여 기자재관리위원회 심의 후 행정지원처에 제출한다.<개정 2014.01.01.><개정 2017.01.01.>

② 해당부서에서 작성하는 물품구입요구서에는 품명, 규격, 수량, 용도, 가격등을 명기하며 필요시 시방서, 카탈로그, 도면, 견본 및 기타 참고자료를 첨부하여 행정지원처에 구매를 의뢰한다.

제6조(물가조사 및 가격사정) ① 가격사정은 물가조사를 기초로 하여 본 대학에 가장 유리한 방법으로 한다.

② 물가조사는 다음 방법에 의한다.

(1) 직접조사방법 : 직접 시장가격 조사

(2) 간접조사방법 : 가. 가격표, 카탈로그에 의한 조사

나. 공인기관 발행 물가정보에 의한 조사

다. 거래 실례가격

③ 원가계산 : 구매부서에서는 긴급품목, 희귀품목, 외상거래 또는 기타 사유로 견적서 청구가 불가능하거나, 타방법에 의하여 물가조사를 하였을 경우에는 원가계산서 및 물가표를 첨부하여 견적서에 대신할 수 있다.

제7조(구입방법) ① 물품 구매의뢰를 받은 행정지원처는 그 적절한 구입방법을 해당 부서장과 협의를 거쳐 경쟁입찰, 수의계약 또는 단가계약 등의 방법에 따라 총장의 결재를 득한 후 집행한다.

② 구입예정가격이 2천만원(제조, 구매, 용역, 기타) 이하인 경우에는 견적에 의한 수의계약으로 이를 초과하는 경우에는 경쟁입찰로 구입한다.<개정 2018.06.11.>

제8조(검수) 행정지원처는 납품업자가 물품납품 시 신청부서에 통보하여 물품검수를 받도록 한다. 물품의 검수는 본 대학 검수규정을 적용한다.

제9조(대가의 지급) 검수를 완료한 후 납품업자의 청구를 받은 날로부터 7일이내에 물품의 대가를 지급함을 원칙으로 한다.

제 3 장 계 약

제10조(계약의 원칙) 총장 또는 그 위임을 받은 자는 계약을 체결함에 있어서 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 계약을 체결하여야 하며, 계약 상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니된다.

제11조(계약담당자) ① 본 대학의 계약담당자는 총장으로 한다.

② 총장은 계약규모에 따라 그 계약체결에 관한 사무를 소속직원에게 위임할 수 있다.

③ 계약은 계약담당자(제2항의 규정에 의하여 계약체결에 관한 사무의 위임을 받은 자를 포함한다. 이하 같다)가 체결한다.

제12조(계약의 방법) ① 계약담당자는 공사・제조・구매・용역 기타의 계약을 하는 경우에는 공고를 하여 일반경쟁에 부쳐야 한다. 단, 계약의 목적・성질 등에 비추어 필요하다고 인정될 때에는 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 의하여 계약담당자가 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호에 해당하는 경우에 한한다.

1. 특정인의 기술・용역 또는 특정한 위치・구조・품질 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우

2. 천재지변, 긴급한 행사, 비상재해 기타 이에 준하는 경우로서 경쟁에 부칠 여유가 없을 경우

3. 본 대학의 행위를 비밀히 할 필요가 있을 경우

4. 일정금액 이하인 공사, 제조, 재산의 매각 또는 매입, 물건의 차입 또는 대부 기타 계약의 경우

5. 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 할 경우

6. 기타 계약의 목적·성질 등에 비추어 불가피한 사유가 있는 경우

제13조(계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 계약담당자가 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적·계약금액·이행기간·계약보증금·위험부담·지체상금 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다.<개정 2018.06.11.>

② 제1항의 규정에 의하여 계약서를 작성하는 경우에는 그 계약담당자와 계약상대자가 계약서에 기명·날인함으로써 계약이 확정된다.

③ 계약자 상대자와 소정양식에 의한 계약서를 2부 작성하여 당사자가 각1부씩 보관한다.

제14조(직영공사) ① 본 대학의 각종 공사는 관계법령의 범위내에서 총장의 결정에 따라 이를 직영할 수 있다.

② 제1항의 공사를 할 때에는 작업일지와 자재수급부.노임지급명세표 등을 비치하여 정확하게 기록하고 그 집행·관리 및 감독은 이를 전문기술자로 하여금 담당하게 하여야 한다.

제 4 장 예 정 가 격

제15조(예정가격의 비치) 계약담당자는 경쟁입찰에 부칠 사항의 가격을 당해 사항에 관한 규격서, 설계서 등에 의하여 결정하고 그 예정가격을 밀봉하여 이를 미리 개찰장소에 두어야 하며 예정가격이 누설되지 아니하도록 하여야 한다.

제16조(예정가격의 결정방법) ① 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 한다. 단, 일정한 기간 계속하여 제조·공사·수리·가공·매매·공급·임차 등을 하는 계약의 경우에 있어서는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있다.

② 장기계속공사 및 장기물품제조 등의 경우에는 총공사·총제조 등에 대하여 예산상의 총공사 금액 또는 총제조금액의 범위안에서 예정가격을 결정하여야 한다.

③ 제12조 제2항 제5호 및 제39조 제2항의 규정에 의하여 수의계약을 체결하고자 할

때에는 예정가격을 결정하지 아니할 수 있다.

제17조(예정가격의 결정기준) ① 계약담당자는 다음의 기준에 의하여 예정가격을 결정하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 통제된 경우에는 그 통제가격의 범위안에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우와 적정한 거래실례가격이 형성되어 있는 경우에도 대량구매 등으로 그 거래실례가격에 의하여 예정가격을 정하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.
3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 거래실례가격 또는 견적가격

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량·이행의 전망·이행기간·수급상황·계약조건·기타 제반여건을 참작하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 예정가격을 결정하기 위하여 필요한 경우에는 그 소속 직원으로 하여금 예정가격의 기초금액을 작성하게 하고 이를 기초로 하여 예정가격을 결정할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항 외에 예정가격의 결정에 관하여 필요한 사항은 총장이 따로 정한다.<개정 2020.02.01.>

제18조(경쟁입찰) 구입예정가격이 2천만원을 초과하는 물품구입은 경쟁입찰에 의하되, 계약의 목적이나 물품의 성질에 비추어 필요하다고 인정될 경우에는 입찰참가자의 자격을 제한하거나 입찰참가자를 지명하여 입찰경쟁에 부칠 수 있다. 단, 그 성질상 일반경쟁입찰에 부칠 경우 현저하게 불리하다고 인정되는 사유가 있는 때에는 지명경쟁입찰 또는 수의계약에 의할 수 있다.<개정 2018.06.11.>

제 5 장 일 반 경 쟁

제19조(경쟁방법) 계약을 체결함에 있어서의 경쟁은 입찰방법으로써 이를 행하여야 한다.

제20조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제21조(일반경쟁입찰의 참가자격) 계약담당자는 다음 각 호의 요건을 갖춘 자에 한하여 일반경쟁입찰에 참가하게 하여야 한다.

1. 당해 입찰의 목적물에 필요한 시설 점포를 소유 또는 임차하고 있을 것
2. 법령의 규정에 의하여 허가・인가・면허 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가.인가.면허 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합할 것

제22조(입찰공고) ① 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 조달청 나라장터, 입찰정보지 게재 및 학교 홈페이지 게시 등의 방법으로 공고하여야 한다.<개정 2020.02.01.>

② 입찰공고는 그 입찰일 또는 개찰일의 전일부터 기산하여 10일이전에 이를 행하여야 한다. 단, 공사입찰의 경우에는 현장설명일의 전일부터 기산하여 7일이전에 공고하여야 한다.

③ 긴급을 요하는 경우에는 제2항의 규정에 불구하고 입찰일 또는 개찰일전 5일까지 공고할 수 있다.

제23조(입찰공고의 내용) 입찰공고에는 다음의 사항을 명시하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항 (공동도급입찰의 경우에는 공동도급에 관한 사항)
2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소.일시 및 참가자격
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
5. 입찰보증금과 본 대학 회계의 귀속에 관한 사항
6. 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소
7. 입찰무효에 관한 사항
8. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

제24조(입찰참가신청) 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 응찰자로 하여금 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 입찰참가신청서 1부
2. 사업자등록증 사본 1부
3. 국세, 시세 완납증명 1부
4. 인감증명서(입찰용) 1부
5. 입찰이행보증보험증권 (5%) 1부
6. 사용인감계 1부
7. 납품실적증명서 1부
8. 기타 (본 대학에서 요구하는 서류)

제25조(입찰무효) 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.

① 입찰참가 자격이 없는 자가 입찰에 응한 경우

② 소정일시까지 입찰참가신청서를 제출하지 아니한 경우

③ 입찰서가 소정일시까지 지정된 장소에 도착하지 아니한 경우

④ 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

⑤ 입찰서와 함께 당해물품의 품질, 성능, 효율등이 표시된 서류를 제출하지 않은 경우

⑥ 입찰참가자중 담합한 사실이 발견된 경우

제26조(재공고입찰의 공고기간) 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에 다시 공고하여 입찰에 부치고자 할 때에는 제22조 제2항의 규정에 불구하고 그 입찰일 또는 개찰일전 5일까지 공고할 수 있다.

제27조(공사의 현장설명) ① 계약담당자는 공사를 입찰에 부치고자 할 때에는 입찰 또는 개찰전에 미리 현장설명을 하여야 한다. 단, 공사의 성질상 현장설명의 필요가 없다고 인정된 때에는 그러하지 아니한다.

② 장기계속공사의 경우에는 그 입찰 시에 입찰자로 하여금 총공사를 기준으로 입찰하게 하여야 한다.

③ 직전 또는 현재의 시공자와 수의계약을 체결할 수 있는 계속공사에 있어서 당해 수의계약을 체결하지 아니한 자는 당해 공사에 관련한 경쟁입찰에 참가하게 하여서는 아니된다.

제28조(물품의 제조.구매 등의 입찰) ① 물품의 제조·구매 등의 입찰은 소정의 입찰서에 의하여야 하며 입찰금액은 총액입찰의 경우에는 총액을, 단가입찰의 경우에는 단가를 표시하여야 한다.

② 제27조 제2항의 규정은 장기물품제조 등의 경우에 이를 준용한다.

제29조(제한경쟁에 의한 계약과 제한사항 등) ① 제12조 단서의 규정에 의하여 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음과 같다.

1. 추정가격이 30억원이상인 공사계약의 경우에는 시공능력 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적
2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적
3. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조 계약의 경우에는 당해 물품제조에 필요한 설비 및 기술의 보유상황 또는 당해 물품과 같은 종류의 물품제조실적
4. 특수한 성능 또는 품질이 요구되는 물품구매계약의 경우에는 당해 물품의 납품능력
5. 추정가격이 50억원미만의 공사의 경우에는 그 주된 영업소의 소재지

② 제1항 제1호 내지 제3호에 따라 공사·제조 등의 실적, 시공능력에 의하여 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우 그 실적, 시공능력은 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 실적의 규모 또는 양에 의하는 경우에는 당해 계약목적물의 규모 또는 양의 2배이내
2. 실적의 금액에 의하는 경우와 시공능력의 경우에는 당해 추정가격의 3배이내

③ 계약담당자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 경쟁참가자의 자격을 제한하고자 할 때에는 입찰공고에 제한사항과 그 제한기준을 명시하여 한다.

제30조(일반경쟁에 관한 규정의 준용) 제19조 내지 제28조의 규정은 제한경쟁의 경우에 이를 준용한다.

제 6 장 지 명 경 쟁

제31조(지명경쟁에 의할 경우) ① 제12조 단서의 규정에 의하여 지명경쟁에 부칠 수 있는 경우는 다음과 같다.

1. 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비・기술・자재・물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 계약대상자가 10인 이내인 경우
2. 예정가격이 3억원 이하인 공사 또는 1억원 이하인 제조의 경우
3. 예정가격이 5천만원 이하인 재산을 매각 또는 매입할 경우
4. 예정임대・임차료의 총액이 5천만원 이하인 물건을 임대・임차할 경우
5. 공사나 제조의 도급, 재산의 매매 또는 물건의 임대・임차 외의 계약으로서 예정가격이 5천만원 이하인 경우
6. 제12조 및 제39조의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우

② 계약담당자는 제1항 제1호의 규정에 의하여 지명경쟁에 의하여 계약을 체결하고자 할 때에는 총장의 승인을 얻어야 한다.

제32조(입찰대상자의 지명) ① 계약담당자는 제31조의 규정에 의하여 지명경쟁에 부치고자 할 때에는 5인 이상의 입찰대상자를 지명하여 2인이상의 입찰참가승낙을 얻어야 한다. 단, 지명대상자가 5인미만인 때에는 그러하지 아니한다.

② 제1항의 경우에는 제23조 제1항 각호의 사항을 각 입찰대상자에게 통지하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 입찰대상자를 지명하고자 할 때에는 총리령이 정하는 바에 의하여 이를 통지하고 입찰참가여부를 확인하여야 한다.

제33조(일반경쟁에 관한 규정의 준용) 제19조 내지 제28조의 규정은 지명경쟁의 경우에 이를 준용한다.

제 7 장 개찰 및 낙찰자의 결정

제34조(개찰) ① 개찰은 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 입찰자가 참석한 자리에서 이를 행하여야 한다. 단, 입찰자로서 출석하지 아니한 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 개찰에 참여하게 하여야 한다.

② 입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소하지 못한다.

③ 제21조 및 제29조의 규정에 의한 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰 또는 입찰에 관한 조건에 위반한 입찰은 이를 무효로 한다.

제35조(낙찰자 결정) ① 입찰은 관계관의 입회하에 실시하며 예정가격 이하의 최저가격 입찰자를 낙찰자로 결정한다. 단, 낙찰자 결정방법을 별도로 공고한 경우에는 그에 의한다.

② 1회 투찰에 낙찰자가 없을 경우, 횟수에 제한없이 실시하며 그때까지도 낙찰자가 없을 경우에는 재공고 입찰한다.

③ 재공고에 의하여서도 입찰자 또는 낙찰자가 결정되지 않을 경우 수의계약에 의할 수 있다. 이 경우에는 보증금과 기한을 제외하고 최초의 입찰에 부칠 때 정한 예정가격 등 조건을 변경하지 못한다.

제36조(세입이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) ① 세입이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격 이상으로서 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 한다.

② 예정가격 이상의 금액으로 입찰한 자가 없을 경우에는 같은 장소에서 다시 입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.

제37조(본대학의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) ① 본 대학의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격의 입찰자를 낙찰자로 한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당되는 공사 또는 용역계약에 있어서는 예정가격이하로 입찰한 자중 예정가격의 100분의 88이상으로 입찰한 자로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 한다.

1. 예정가격이 100억원(건설업법에 의한 전문공사, 전기공사업법에 의한 전기공사, 전기통신공사업법에 의한 전기통신공사, 소방법에 의한 소방공사 또는 에너지이용합리화법에 의한 특정열사용기자재설치공사의 경우에는 10억원) 미만인 공사
2. 예정가격이 10억원미만인 용역

② 제36조 제2항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

제38조(동일가격입찰의 낙찰자 결정) ① 낙찰이 될 수 있는 동일가격의 입찰자가 2인 이상인 때에는 즉시 추첨에 의하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

② 제1항의 경우 그 입찰자중 출석하지 아니한 자 또는 추첨을 하지 아니한 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 이를 대신하여 추첨하게 할 수 있다.

제 8 장 수 의 계 약

제39조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 제12조 제2항 제1호의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음과 같다.

1. 공사

가. 공사에 있어서 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

나. 작업상의 혼잡 등으로 동일현장에서 2인이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

다. 마감공사에 있어서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

라. 당해 물품을 제조.공급한 자가 직접 그 물품을 설치 또는 조립하는 경우

2. 제조 및 구매

가. 당해 물품의 생산자 또는 소비자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품의 제조 또는 구매로써는 사업목적을 달성할 수 없는 경우

나. 국산대체가 불가능한 품목으로서 이미 도입된 외자시설이나 기계·장비의 부분품을 구매하는 경우

3. 용역 등

가. 특정인의 기술을 요하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련·시설관리 또는 특정인과의 학술연구 등의 용역계약을 하는 경우

나. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우

② 제12조 제2항 제4호의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음과 같다.

1. 건설산업기본법에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사, 그 밖에 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사

2. 물품의 제조·구매·용역 기타 계약에 있어서는 예정가격(임차 또는 임대의 경우에 연액 또는 총액기준)이 2천만원이하인 경우<개정 2018.06.11.>

③ 제12조 제2항 제6호의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음과 같다.

1. 물품의 가공·하역·운송 또는 보관을 하게 함에 있어서 경쟁에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우

2. 특별법으로 설립된 법인이 당해 법률에서 정한 사업을 영위함으로써 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 하거나 이에 직접 물건을 매각 또는 임대하는

경우

3. 사회복지사업법에 의하여 설립된 법인이 직접 생산하는 물품을 제조·구매하는 경우

4. 법령에 의하여 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 당해 사업에 대한 계약을 하는 경우

④ 계약담당자는 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 수의계약을 체결하고자 할 때에는 총장의 승인을 얻어야 한다.

⑤ 수의계약에 의하고자할 때에는 복수견적서를 받아야 한다. 단, 복수견적서를 받을 수 없는 경우에는 그 사유서를 첨부하여야 한다.

제40조(재공고입찰과 수의계약) ① 제26조의 규정에 의하여 재공고입찰에 부친 경우에 입찰자 또는 낙찰자가 없을 때에는 수의계약에 의할 수 있다. 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 기타 조건을 변경할 수 없다.

② 제1항의 규정은 재지명입찰에 붙인 경우에 이를 준용한다.

제41조(낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약) ① 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰금의 범위안에서 수의계약에 의할 수 있다. 단, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 기타 조건을 변경할 수 없다.

② 제1항의 규정은 낙찰자가 계약체결 후 소정의 기일 내에 계약의 이행에 착수하지 아니하여 계약을 해제한 경우에 이를 준용한다.

제42조(분할수의계약) 제41조 또는 제42조의 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액의 범위안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있다.

제43조(단가계약) 일정한 기간 계속하여 구입할 필요가 있는 물품은 조달시간을 단축하고 규격과 품질의 통일을 기하기 위하여 일정한 기간을 정하여 단가계약을 체결할 수 있다.

제44조(견적서의 제출요구) 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 단, 계약금액이 2천만원이하인 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

제45조(직전 시공자와 수의계약을 하는 경우의 계약금액) 제39조 제1항 제1호 가목 내지 다목의 규정에 의하여 직전 또는 현재의 시공자와 수의계약을 체결하는 공사(이하"계속공사"라 한다)에 있어서 당해 공사이후의 계약금액은 예정가격에 제1차 공사의 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액이하로 하여야 한다.

제46조(일반경쟁계약에 관한 규정의 준용) 제21조의 규정은 수의계약의 경우에 이를 준용한다.

제 9 장 계약금액의 조정

제47조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당자는 계약을 체결한 후 90일이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 1에 해당되는 때에는 계약금액을 조정할 수 있다. 이 경우 계약금액의 조정이 있은 후 조정기준일부터 90일이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.

1. 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격 등의 등락으로 인하여 품목조정률이 100분의 3이상 증감된 때
2. 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 때

② 동일한 계약에 대하여는 제1항 제1호 및 제2호의 규정을 동시에 적용할 수 없으며 계약체결시 그 중 하나의 방법을 택하여 계약금액을 조정할 수 있다는 뜻을 계약서에 명시하여야 한다.

제48조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당자는 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 계약금액을 조정함에 있어서는 다음의 기준에 의한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다. 단, 계약단가가 예정가격의 단가보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격 단가로 한다.
2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다.

③ 제1항 내지 제2항의 규정은 제조·용역 등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.

제 10 장 계약이행의 검사와 대가지급

제49조(검사) ① 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일이내에 완료하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 검사를 함에 있어 조사설계용역계약의 경우에는 당해 용역계약의 상대자가 조사설계대상사업의 총사업비를 적정하게 산정했는지의 여부를 함께 검사하여야 한다.

③ 기본설계(타당성 조사에 관한 내용을 포함한다. 이하 같다)와 실시설계를 구분하여

계약을 체결한 경우에는 제1항의 규정에 의하여 실시설계용역에 대한 이행검사를 하는 때에 실시설계 대상사업의 총사업비의 산정이 적정한지의 여부를 기본설계서상의 총사업비와 실시설계서상의 총사업비를 비교하여 검사하여야 한다. 이 경우 기본설계서상의 총사업비와 실시설계서상의 총사업비에 차이가 있는 경우에는 실시설계용역의 계약상대자로 하여금 그 사유를 설명하는 자료를 제출하게 하여야 한다.

④ 천재·지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 제1항의 규정에 의한 기간내에 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 소멸한 날로부터 3일이내에 검사를 완료하여야 한다.

⑤ 계약담당자는 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날부터 제1항의 규정에 의한 기간을 계산한다.

제50조(검사조서의 작성생략) 검사조서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

① 계약금액이 3천만원이하인 계약의 경우

② 매각계약의 경우

③ 전기·가스·수도의 공급계약등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

제51조(대가의 지급) ① 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 7일이내에 이를 지급하여야 한다. 이 경우 계약당사자와의 합의에 의하여 14일을 초과하지 아니하는 범위내에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

② 제49조 제1항의 규정에 의한 검사기간이 경과된 경우에는 그 경과된 기간은 이를 제1항의 규정에 의한 기간에 산입하지 아니하며, 천재·지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 지급기한 내에 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일이내에 대가를 지급하여야 한다.

③ 기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 계약수량, 이행의 전망, 이행기간 등을 참작하여 적어도 90일마다 지급하여야 한다. 이 경우 제49조의 규정에 의한 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 7일이내에 지급하여야 한다.

④ 계약담당자는 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 대가의 지급에 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지 기간은 제1항 또는 제3항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

제 11 장 입찰 및 계약이행의 확보

제52조(입찰보증금) ① 계약담당자는 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)로 하여금 입찰보증금을 납부하게 하여야 한다.

② 입찰보증금은 입찰금액(단가입찰인 경우에는 그 단가에 총입찰예정량을 곱한 금액)의 100분의 5이상으로 하여야 한다. 단, 장기계속계약에 있어서는 총공사·총제조등에 대한 입찰금액의 100분의 3이상의 금액으로 할 수 있다.

③ 입찰보증금은 현금으로 납부하게 하여야 한다. 단, 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다)에 갈음하여 다음의 보증서 등으로 납부하게 할 수 있다.

1. 금융기관 및 은행법에 의한 외국금융기관이 발행한 지급보증서
2. 자본시장 육성에 관한 법률시행령 제22조에 규정된 유가증권
3. 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권
4. 건설공제조합법에 의한 건설공제조합, 전문건설공제조합법에 의한 전문건설공제조합, 전기공사공제조합법에 의한 전기공사공제조합, 신용보증기금법에 의한 신용보증기금, 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 기술신용보증기금, 전기통신공사업법에 의한 전기통신공제조합, 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링공제조합 또는 공업발전법에 의한 공제사업단체가 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서
5. 금융기관 및 외국금융기관과 체신관서가 발행한 정기예금증서
6. 신탁업법에 의하여 신탁회사가 발행하는 수익증권
7. 증권투자신탁업법에 의하여 위탁회사가 발행하는 수익증권

제53조(입찰보증금과 본대학 귀속) ① 계약담당자는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때에는 당해 입찰보증금을 본 대학에 귀속시켜야 한다.

② 계약담당자는 제52조 제3항 단서의 규정에 의하여 입찰보증금을 보증서 등으로 받은 경우 제1항의 규정에 의한 입찰보증금의 본 대학 귀속사유가 발생한 때에는 지체없이 그 뜻을 제52조 제3항 각호의 해당 금융기관 또는 보증기관과 세입징수자에게 통지하고 당해 입찰보증금을 현금으로 징수하게 하거나 본 대학 소유유가증권으로 전환하게 하여야 한다.

제54조(계약보증금) ① 계약담당자는 본대학과 계약을 체결하고자 하는 자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다.

② 계약보증금은 계약금액의 100분의 10이상(공사계약에 있어서 연대보증인이 없는 경우에는 100분의 20이상)으로 하여야 한다.

③ 단가계약에 의하는 경우로서 수회에 걸쳐 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 제1항의 규정에 불구하고 매회별 이행예정량 중 최대량에 단가를 곱한 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 할 수 있다.

④ 장기계속계약에 있어서는 제1항의 규정에 불구하고 제1차의 공사.제조 등에 대한 계약체결시 부기한 총공사.총제조 등의 금액의 100분의 3이상(공사계약에 있어서 연대보증인이 없는 경우에는 100분의 6이상)을 계약보증금으로 납부하게 할 수 있다. 이 경우 당해 계약보증금은 총공사·총제조 등의 계약보증금으로 본다.

⑤ 제52조 제3항의 규정은 계약보증금의 납부에 관하여 이를 준용한다.

제55조(계약보증금의 본 대학 귀속) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 당해 계약보증금을 본 대학에 귀속시켜야 한다.

② 제53조 제2항의 규정은 계약보증금의 본 대학 귀속의 경우에 이를 준용한다.

제56조(차액보증금) ① 계약담당자는 경쟁계약에 있어서 예정가격의 100분의 88미만으로 낙찰된 경우에는 그 낙찰자로 하여금 현금으로 납부하고자 하는 경우에는 예정가격과 낙찰금액의 차액을, 제52조 제3항 각호에 규정된 보증서 등으로 납부하고자 하는 경우에는 예정가격과 낙찰금액의 차액의 2배에 상당하는 금액을 차액보증금으로서 제100조의 규정에 의한 계약보증금과 함께 납부하게 하되, 예정가격의 100분의 88미만으로 낙찰된 경우에는 예정가격의 100분의 88에 상당하는 금액과 낙찰금액과의 차액을 반드시 현금으로 납부하게 하여야 한다.

② 제55조의 규정은 차액보증금의 본 대학 귀속의 경우에 이를 준용한다.

제57조(연대보증인) 계약담당자는 공사계약을 체결하고자 하는 경우 계약상대자로 하여금 당해 계약상의 의무이행을 보증하는 1인이상의 연대보증인을 세우도록 하여야 한다. 단, 제54조 제2항 및 제4항의 규정에 의한 계약보증금의 2배이상을 납부하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제58조(하자보수보증금) ① 계약담당자는 공사의 도급계약에 있어서 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다.

② 하자보수보증금은 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하여야 한다. 단, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우에는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다.

③ 하자보수보증금은 당해 공사의 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고 하자담보책임기간동안 보관하여야 한다.

④ 제52조 제3항 및 제53조의 규정은 하자보수보증금의 납부 및 본 대학 귀속의 경우에 이를 준용한다.

제59조(공사계약의 하자담보책임기간) 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그

목적물을 인수한 날로부터 1년이상 10년이하의 범위내에서 당해 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다. 단, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

제60조(하자검사) 계약담당자는 제59조의 규정에 의한 하자담보책임기간의 장단에 따라 연2회이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

제61조(지체상금) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 다음 각 호에 정한율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자에게 책임이 없는 사유에 의하여 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 물품의 제조 및 구매 : 1,000분의 1.5
2. 시설공사 : 1,000분의 1
3. 물품의 수리 : 1,000분의 2.5
4. 공　　사 : 1,000분의 1. 단, 예정가격의 100분의 85미만으로 낙찰된 자와 계약을 체결하는 경우에는 1,000분의 2로 한다.
5. 운송 및 보관 : 1,000분의 5
6. 용　　역 : 1,000분의 2.5
7. 가　　공 : 1,000분의 2.5
8. 대여 및 기타 : 1,000분의 2.5

※면제사유 : 천재지변등 불가항력적인 사유

② 제1항의 경우 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 한다. 이 경우 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 제조 또는 공사에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

③ 제1항의 규정에 의한 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우로서 계약자의 귀책사유로 인하여 계약을 이행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 때에는 계약담당자는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제62조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 총장은 다음 각 호의 1에 해당하는 자(계약상대자 또는 입찰자의 대리인지배인 기타 사용인을 포함한다)가 있을 때에는 1월이상 2년이하의 범위내에서 당해 사실이 있은 후 지체없이 당해 계약상대자 또는 입찰자의 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

1. 제21조 및 제29조의 규정에 의한 자격에 관한 서류 기타 계약에 관한 서류를 위조

또는 변조한 자

2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 또는 하도급거래공정화에 관한 법률의 규정에 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격 제한 요청이 있는 자

3. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자

4. 고의로 무효입찰을 한 자

5. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유없이 당해 회계연도중 3회이상 입찰에 참가하지 아니한 자

6. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

7. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

8. 계약의 체결 또는 그 이행에 관련하여 관계직원에게 뇌물을 준 자

9. 법령에 의한 하도급의 제한규정에 위반하여 하도급한 자

10 계약의 이행에 있어서 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자 또는 조사설계용역계약에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 총사업비를 적정하게 산정하지 아니한 자

11. 공사의 경우 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자

12. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

② 제1항의 규정에 의하여 부정당업자로 입찰참가자격 제한의 통보를 받거나 관보에 게재된 자에 대하여는 필요한 대장을 작성·비치하고 당해 제한기간내에는 본 대학에서 집행하는 모든 입찰에 참가할 수 없도록 하여야 한다.

부 칙

① 이 규정에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률, 동법률 시행령에 준용한다.

② (시행일) 이 규정은 1991년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 1992년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 1995년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 1999년 9월 9일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2004년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2006년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2008년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2009년 3월 1일부터 시행한다.
② (학교장 명칭 변경에 따른 경과조치) 이 규정 시행전에 사용한 총장 명칭은 이규정에 의해 사용된 것으로 본다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2012년 5월 23일부터 시행한다.
② (학교명 변경에 따른 경과조치) 이 규정 시행전에 사용한 학교명은 이규정에 의해 사용된 것으로 본다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2018년 6월 11일부터 시행한다.
② (경과조치) 이 규정 시행 전에 진행된 물품구입은 이 규정에 의해 구입된 것으로 본다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2020년 02월 01일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행 전에 진행된 물품구입은 이 규정에 의해 구입된 것으로 본다.

<별지 제1호 서식><개정 2020.02.01.>

물 품 구 입 요 구 서

제 목 :

1. 요구내역

요구번호	요구부서		요구자	전화번호
회계단위	예산부서	사업명	계정과목	예산세목

2. 구입요구내역 **(단위:원)**

순번	품명	모델/규격	수량	단위	단가	금액	비고
합계금액							